2025

LEGISLACIÓN

UNIDAD 2: SOCIEDADES

FACULTAD REGIONAL – GENERAL PACHECO

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

DOCENTE: LUPANI MARÍA CECILIA

Contenido

CONCEPTO DE SOCIEDAD 2
ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD 2
ELEMENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD 2
ELEMENTOS ESPECÍFICOS (O ESPECIALES) DEL CONTRATO DE SOCIEDAD 3
LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES 4
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD 4
NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 5
CLASIFICACICÓN DE LAS SOCIEDADES 5
a. SOCIEDADES DE INTERÉS O "DE PERSONAS" (PERSONALISTAS): 5
b. SOCIEDADES POR CUOTAS 5
c. SOCIEDADES POR ACCIONES 6
BIBLIOGRAFÍA 6

Autoras: Lupani María Cecilia

CONCEPTO DE SOCIEDAD

Anteriormente, brindábamos dos conceptos de "sociedad", uno perteneciente a las "**sociedades comerciales**", y otro referido a las "**sociedades civiles**". Sin embargo, esta clasificación en "Sociedades Civiles" y "Sociedades Comerciales" ya *no existe más*. Esto se debe a que, al derogarse el Código Civil, se eliminan las sociedades civiles que estaban reguladas en él, y al modificarse el título de la Ley 19.550, queda en claro que también dejan de existir las sociedades comerciales. Ya no hay sociedades "civiles" o "comerciales", sólo hay "sociedades" a secas.

Sin embargo, debemos aclarar que un sector de la doctrina entiende que sólo dejaron de existir las "sociedades civiles", y que ahora son todas "sociedades comerciales". Como consecuencia de esto, ahora existe un nuevo y único concepto de sociedad: **existe "sociedad" cuando una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la Ley 19.550, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas**.

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

El contrato constitutivo de sociedad contiene 2 clases de elementos:

a) Elementos Generales
b) Elementos Específicos.

ELEMENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

El contrato de sociedad, como todo contrato, presenta los siguientes elementos: Consentimiento, Capacidad, Objeto y Causa. Algunos autores agregan también la Forma.

1. **CONSENTIMIENTO DE LOS SOCIOS**: el consentimiento es el acuerdo de voluntades de los socios tendiente a la celebración del contrato de sociedad. En principio se aplican las reglas generales, por lo que "no hay contrato sin consentimiento". Sin embargo, en el plano comercial, se dan ciertos casos de "sociedad obligatoria":
   a. HEREDEROS DEL SOCIO FALLIDO: en las sociedades colectivas y en comandita simple, los socios pueden pactar que, ante la muerte de alguno de ellos, sus herederos ingresen a la sociedad viéndose obligados a hacerlo (Ley 19.550, art. 90).
   b. SOCIEDAD CONSTITUIDA POR EL CONCURSADO Y SUS ACREEDORES: en el caso de un concurso o una quiebra, el concursado (o fallido) puede constituir una sociedad con sus acreedores para intentar sacar adelante a la empresa. Esta situación obliga a incorporarse a la sociedad incluso a aquellos acreedores que hayan votado en contra de esta solución (Ley 24.522, art. 43). Este elemento (consentimiento de los socios) no se aplica a las "sociedades unipersonales" debido a que, para que haya consentimiento, se necesita del acuerdo de voluntades de dos o más personas (socios). En el caso de la "sociedad unipersonal", bastará con la declaración unilateral de voluntad del único socio.
2. **CAPACIDAD**: en relación a la capacidad de las personas para constituir sociedades, también se aplican las reglas generales del derecho civil y comercial. Sin embargo, existen también algunos supuestos especiales, los cuales analizaremos a continuación:
3. **OBJETO**: el objeto del contrato de sociedad está constituido por las **prestaciones de dar y de hacer** que se comprometen a efectuar los socios. No debemos confundirlo con el "Objeto social" (u objeto de la sociedad), que consiste en la categoría de actos a la cual se va a dedicar la empresa (por ej.: compraventa de clavos).
4. CAUSA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD: la causa del contrato de sociedad es la **finalidad** que tuvieron en mira quienes constituyeron la sociedad. Esa finalidad es siempre la **obtención de ganancias a través de la actividad de la sociedad**.

5. **LA FORMA**: en el contrato de sociedad (y en cualquier contrato) es el conjunto de solemnidades que prescribe la ley y que deben realizarse al tiempo de la formación del contrato. Con respecto a cuál es la forma del contrato de sociedad, el Art. 4 de la Ley 19.550 establece como principio general que: "*El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento público o privado*". Por lo tanto, queda en claro que, para constituir una sociedad regular, es **imprescindible que el contrato sea en forma escrita.**

ELEMENTOS ESPECÍFICOS (O ESPECIALES) DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

Hasta aquí analizamos los elementos comunes a todo tipo de contrato. Ahora analizaremos los elementos específicos, que caracterizan al contrato de sociedad.

1. **ORGANIZACIÓN**: Cuando una o más personas constituyen una sociedad, deben hacerlo en forma organizada. Es decir que deben estipular, por ejemplo, cuáles serán las obligaciones de cada socio, cuál será la función de cada órgano, cómo se distribuirán las ganancias, cómo se adoptarán las decisiones, etc. Este tipo de cuestiones que hacen a la organización de la sociedad se establecen en el Contrato social o en el Estatuto.
2. **TIPICIDAD:** La persona o personas que van a constituir la sociedad deben elegir uno de los tipos de sociedades que la Ley General de Sociedades ofrece. Estos son: a) Sociedad Colectiva. b) Sociedad en Comandita Simple. c) Sociedad de Capital e Industria. d) Sociedad de Responsabilidad Limitada. e) Sociedad en Comandita por Acciones. f) Sociedad Anónima. De esta forma se otorga seguridad jurídica a las operaciones comerciales, ya que aquel que contrate con una sociedad podrá saber qué tipo de responsabilidad tienen los socios y cómo es el funcionamiento interno de la sociedad.
3. **APORTES:** En toda sociedad los socios deben aportar, ya sea en dinero o en especie. No existe una sociedad sin aportes. La sumatoria de todos los aportes efectuados por los socios es lo que se denomina "**Capital Social**" de la sociedad. Los aportes de los socios pueden consistir en obligaciones de dar (por ej.: dinero, inmuebles, cosas muebles, derechos, uso o goce de bienes, fondos de comercio, etc.) u obligaciones de hacer (por ej.: trabajo humano); pero siempre deben estar valuadas en dinero, para poder determinar el monto del Capital Social.
4. **FIN SOCIETARIO:** El "fin societario" o "fin común" de una sociedad siempre debe ser la producción o intercambio de bienes o servicios, ya que así lo establece el Art. 1 de la Ley 19.550.
5. **PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS Y SOPORTAR LAS PÉRDIDAS:** En una sociedad, si la actividad realizada da ganancias, ésta debe repartirse entre los socios. Pero si arroja pérdidas, también deben soportarla todos los socios. Las ganancias (denominadas "dividendos") son repartidas por el administrador. Pero éste debe sujetarse a determinadas pautas:
   a. Sólo podrá distribuir las ganancias luego de que se apruebe el balance de la sociedad. Este debe ser confeccionado de acuerdo a la Ley General de Sociedades y al Estatuto de la sociedad.
   b. La distribución de dividendos se hará de la forma en que hayan acordado los socios. Esto suele plasmarse en el Contrato Constitutivo o en el Estatuto de la sociedad. Si no hubieran pactado ninguna forma especial de distribuir las ganancias, éstas se distribuirán en proporción a los aportes que haya efectuado cada socio. Por ej.: quien aportó el 30 % del capital social, le corresponde el 30 % de las ganancias.

   Con respecto a las pérdidas, la forma de afrontarlas dependerá del tipo de sociedad de que se trate. Por ej.: En las "sociedades de personas" (Soc. colectiva, en comandita simple, etc.), los socios responden en forma ilimitada y solidaria por las pérdidas de la sociedad. En las "sociedades de capital" (sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, etc.), las pérdidas de los socios están limitadas: sólo responderán con lo que hayan aportado a la sociedad.

6. **AFFECTIO SOCIETATIS:** La "Affectio Societatis" consiste en "la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con la constitución de la misma, postergando los

intereses personales en aras del beneficio común". Si bien este elemento no surge del Art. 1 de la Ley 19.550, fue incorporado por la doctrina y actualmente ningún autor lo discute. Es importante aclarar que la affectio societatis no consiste precisamente en que haya un clima de cordialidad o amistad entre los socios. Lo que es imprescindible es que todos orienten sus conductas a favor de los intereses de la sociedad, y no de los intereses propios. Por ej.: puede haber enemistades entre diferentes socios, pero si todos actúan en favor del interés de la sociedad, puede decirse que hay "affectio societatis".

LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES

Las sociedades son consideradas personas jurídicas, ya que así surge del Art. 141 del Código Civil y Comercial. "*Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.*"

Las sociedades quedan incluidas dentro de esta definición, ya que el ordenamiento jurídico (Ley General de Sociedades, Código Civil y Comercial, etc.) les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para dichos fines. Por su parte, el Art. 2 de la Ley General de Sociedades (19.550) establece: "La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley".

La sociedad debe ser considerada como una persona diferente a los socios que la componen. Así lo establece el Art. 143 del Código Civil y Comercial: "*Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros.*" Todos los derechos y obligaciones que ésta adquiera se le deben imputar a ella y no a cada uno de los socios. Por ej.: si la sociedad gana un juicio por $1.000.000, ese dinero y el derecho a cobrarlo corresponden a la sociedad como persona jurídica y no a los socios.

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

Las sociedades, al igual que cualquier persona (física o jurídica), poseen ciertos atributos jurídicos que le son inseparables y que constituyen la base de su personalidad. Esos atributos son:

1. **NOMBRE**: el nombre societario es un atributo que sirve para identificar a la sociedad y diferenciarla del conjunto de socios que la integran. Existen 2 clases de nombres societarios:
   a. **RAZÓN SOCIAL:** es aquel nombre societario que incorpora el nombre de uno o más socios. Por ej.: "Pérez y Zelaya"; "García, Giménez y cía."; "Quintana e hijos"; etc.
   b. **DENOMINACIÓN SOCIAL**: es un nombre de fantasía, un nombre inventado. También se le deben agregar las siglas correspondientes. Por ej.: "El Rodillo S.A."; "Ideas del Norte SRL", "Cinco cabezas SCA"; etc. La utilización de uno u otro dependerá del tipo de sociedad de que se trate. Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada deben utilizar denominación social. Si lo desean, pueden incluir en ella el nombre de una o varias personas físicas.
2. **CAPACIDAD**: la capacidad es la aptitud que tiene la sociedad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Vale aclarar que las sociedades **tienen capacidad de derecho** (aptitud para ser titular de un derecho u obligación), pero **no tienen capacidad de ejercicio** (aptitud para ejercerlos por sí misma), porque actúan por medio de representantes.
   La capacidad de las sociedades no es ilimitada, ya que sólo pueden ejercer actos (por medio de sus representantes) que estén relacionados con su objeto social. Por ej.: una sociedad dedicada a la compraventa de botones, no podría ejercer operaciones propias de un banco, una sociedad de seguros no podría dedicarse a operaciones de transporte, etc.
3. **PATRIMONIO**: al ser una persona jurídica, la sociedad cuenta con un patrimonio propio, diferente al de los socios que la integran. Es por ello que las sociedades responden por sus propias deudas con todo su patrimonio,

y los socios (en principio) no están obligados a pagar con sus bienes esas deudas. Los socios sólo deberán responder con su patrimonio personal en caso de que tengan responsabilidad ilimitada. Es importante aclarar que, al momento de constituirse la sociedad, su patrimonio estará conformado por los aportes de los socios (capital social). Luego, debido a los negocios que efectúe la sociedad, su patrimonio variará.

4. **DOMICILIO**: no debemos confundirnos, ya que, en materia de sociedades, el domicilio es la ciudad, pueblo o jurisdicción donde se encuentra la sede social de la empresa. Por ej.: Ciudad de Bs. As.; Provincia de San Luis; Ciudad de Córdoba; etc. En cambio, la sede social es la dirección exacta donde se encuentra constituida la sociedad (por ej.: Charcas 1325, Pringles 1083, etc.).

Estos 4 atributos son los que reconoce la mayoría de la doctrina. Sin embargo, otros autores agregan un atributo más: la **RESPONSABILIDAD**, que surge cuando la sociedad no cumple con sus obligaciones. En estos casos, como vimos, debe responder la sociedad con su patrimonio, y no los socios (salvo que éstos tengan responsabilidad ilimitada).

NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

La sociedad adquiere personalidad jurídica desde el momento en que se constituye y no desde su inscripción en el Registro Público. Así lo establece el Art. 142 del Código Civil y Comercial: "*Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario...".*

CLASIFICACICÓN DE LAS SOCIEDADES

a. SOCIEDADES DE INTERÉS O "DE PERSONAS" (PERSONALISTAS): Este tipo de sociedades presenta las siguientes características: los socios suelen responder por las obligaciones sociales en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria, generalmente cuentan con pocos socios, pero son constituidas teniendo en cuenta la personalidad de éstos. Las sociedades de interés son las siguientes:
    1. **SOCIEDAD COLECTIVA**: los socios responden en forma solidaria e ilimitada, pero cuentan con el "beneficio de excusión", por lo tanto, pueden exigirles a los acreedores que ataquen primero el patrimonio de la sociedad, antes que el de ellos (arts. 125 a 133).
    2. **SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE**: se caracteriza por tener 2 clases de socios. Por un lado, los "comanditados", que responden en forma solidaria e ilimitada, y por otro lado los "comanditarios", que sólo responden con los aportes efectuados a la sociedad. Debido a esto, la administración de la sociedad puede ser ejercida por socios comanditados y por terceros, pero no por socios comanditarios (arts. 134 a 140).
    3. **SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA**: también presenta 2 clases de socios. Por un lado, los socios "capitalistas", que aportan con obligaciones de dar y responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Por otro lado, los socios "industriales" que aportan con obligaciones de hacer y responden con las ganancias no percibidas (arts. 141 a 145).
b. SOCIEDADES POR CUOTAS: La única clase de "sociedad por cuotas" es la Sociedad de Responsabilidad Limitada:
    4. **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**: este tipo de sociedad presenta la particularidad de que su capital social se divide en cuotas (por ej.: el capital social es de $1.000.000 y está conformado por 100 cuotas de $10.000). Cada cuota representa un voto en la toma de decisiones de la sociedad, por lo tanto, aquel socio que más cuotas haya aportado, será quien tenga mayor poder de decisión. Los socios responden por las obligaciones sociales sólo hasta el monto de las cuotas que hayan suscripto e integrado (arts. 146 a 162).

c. SOCIEDADES POR ACCIONES: Esta clase de sociedades presenta las siguientes características: su capital se divide en acciones (por ej.: 100 acciones de $10.000 c/u) y éstas están representadas en títulos que circulan, es decir que pueden transmitirse. Sus socios son denominados "accionistas". Las sociedades por acciones son las siguientes:

5. **SOCIEDAD ANÓNIMA**: es la sociedad por acciones más común. El capital se divide en acciones y los socios (accionistas) limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscripto. Este tipo de sociedad está sometido a importantes requisitos para su constitución y funcionamiento (arts. 163 a 312).
   - **SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL**: por último, debemos decir que la Sociedad Anónima es el único tipo de sociedad que admite la unipersonalidad (posibilidad de constituir la sociedad con un solo socio). Si bien la Ley 19.550 no nos da un concepto de Sociedad Anónima Unipersonal, podemos definirla (basándonos en el art. 163) como aquella sociedad de un solo socio, en la que el capital se representa por acciones y dicho socio limita su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.
6. **SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**: este tipo de sociedad presenta 2 clases de socios. Por un lado, los "comanditados", que responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, y por otro lado, los "comanditarios". El capital aportado por estos últimos se divide en acciones (al igual que en la sociedad anónima) y limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscripto (arts. 315 a 324).
7. **SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**: es aquella sociedad constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, en la cual los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran, y que presenta diversas facilidades, celeridad y bajo costo en cuanto a su constitución, funcionamiento y operatoria comercial. La posibilidad de constituir este tipo de sociedades, en nuestro país, fue instaurada por la Ley 27.349 en abril de 2017. Se trata de un tipo de sociedad pensada (según los legisladores) para emprendedores y para pequeñas y medianas empresas, debido a su simplicidad, agilidad y bajo costo para ser constituida e inscripta.

BIBLIOGRAFÍA

Font Matías. (2024). GE Sociedades 2024. (2024). https://www.digital.editorialestudio.com.ar/reader/ge-sociedades-2024?location=41